

מסורת הש"ס

(א) מו"ק י: (ב) [שם], (ג) [שם], (ד) [שם פ"ט], (ה) פירוטנסה, (ו) [שם] מוס' יומא נד: כ"ד"ה כרובים, (ז) [שם] מוס' מו"ק י: ד"ה מולא,

»

גליון הש"ס

תוס' ד"ה אדעתא ב' אבא אב יורע ואינו מבין לקנות עיין גיטין דף קא ע"א מוס' ד"ה ליקט:

»

הגהות הב"ח

(א) גמ' ושלח בנאל מועתא דלעלא. י"ב ובמ"ק מו"ק דף י' ע"ב אינא לנדיא אינפא: (ב) שם חלה הוא גברא רפי: (ג) רשב"ם ד"ה שלח וי' מכסה פסר ואט"פ וכו' משקא את השדה ומטיב ומנגב: (ד) ד"ה אדעתא דדיקלא כדי שגדל הדקל כ"ל מפיט קני נמחק: (ה) ד"ה דני דרי וכו' יאט כר' לחורש שם ולנזיז: (ו) ד"ה מולא במולא וכו' תוס' גירר לאתעמיה: (ז) חפ"י ד"ה מולא וכו' הריי לאורליני"ם הכה שמעט וכו' דלמשה כר' כהנא, י"ב מינה על היום' של הניניו כדמו"ק דף י' ע"ב אינא להמול אינפא ונאלא שאלא הוא ט"ם וי"ל אינפא:

»

מוסף תוספות

א. ואיכא הו"ל דמוליא בנצא ונצא במוליא אדעתא דבי דרי, ריטנ"ז, [ועיין מו"ק י: תו"ה מולא, דן גיטס ה"ק]. ב. [ו'אין] ג. תיקון חטוב ואינו צריך שם להשוות כל כך ולפיק לא קנה. שם. ג. כדכתיב (ישעיה מא) הנה שמתוך למורד חרוץ וכו' חרוש היום ותדוק, שם.

»

רבינו גרשום

לפת כפילי ארעא דגרי, ששתל לפת בארעיה דגרי בכנעיה דבאותה שעה לא שבח ליהויה חזקה: דפשוה דיקלא. שעוקר קצת הענפים של דקל של גר: דפשוה דיקלא. אמר לצורך הדקל מתכוין שיגדיל יותר וישבח הרי חזקה קני: אם לצורך חיותא. להאכלי הענפין והלובין להבמות לא קני הדקל, דוכי וביא. שמכבד ומכיר את השהה אדעתא דארעא כדי שהתא נוחה לחורש ולזרוע קני: אבל אם אדעתא דבייב, ללקט העצים להספק לא קני: ותקיל תיקלא. למשוה קרקע השהה: אדעתא דארעא. שהתא נוחה לחורש ולזרוע קני: אדעתא דבי דרי. לחבוט שם חטים: מוליא. תל: בצא. חרוץ: שקל מוליא במוליא. שנטל האכלי המוליא ונתן סביב התל כדי להרחיב. צא בצא שנטל מצדי הגומא ומשליך למטה בקרקעית' כדי להשוות ולהרחיב (א) שפעמים טוכי האחד כמו אמת המים שמשקה בכל השהה: פתח תרי בבי. דארעא. שהתא נוחה ומצויא המים באחר היינו אדעתא דכוורי: בתפשיחא. בכנסי הגר ולא היתה לנקות כל האילן ביחד אלא כדאמר לעיל: אתא חד גברא רפק ביה חתתי שעירדו כמו שחופרין תחת האילנות: אלא בעורתא: בצור' שצייר בכותליה:

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

וּשְׂדֵא לִיפּחָא צִי פִילִי. שזרע לפת בתוך נקעים של קרקע הגר ולא כיסה עפר ולא עשה כלום כי אם זריקת הלפת בתוך החרין לא הויא חזקה שהרי לא עשה שום מיקון בקרקע והשלכת זרע בקרקע אינו מעשה אלא אם כן זורע ואח"כ מכסהו (א) ואע"פ שגדל הלפת וגרש

בקרקע היום ולמחר ממילא הוא

דקשצח ולא דמי לרפק זה פורתא

דמעשה קעביד בגוף הקרקע ומשצח

הקרקע מיד בחרישה זו וכן נמד לה

מיא דלמרון לעיל [נג]. הרי משקה את

השדה ומנגב את הקרקע אבל

האי מאי קעביד ואכילת הלפת נמי

אינה חזקה דאכילת פירות אינו קונה

ולא הויא חזקה לקנות שהרי אינו

עושה בלקיטת הפירות ולא באכילתם

שום מיקון בקרקע שיהא דומה לנעל

גדר ופרץ וגם לא להציע מלעות

בנכסי הגר [נג]. דתם קמיתיהי גופו

מן הקרקע וקמשמשא ליה קרקע

כעבד לרב והכי נמי אמרינן לקמן

בשמעתין [טז]. והרי אכילת פירות דנכסי

חבירו קנה לענין חזקת שלש שנים

להיות אכילת הפירות של שלש שנים

עומדים במקום שטר ובנכסי הגר

לא קנה כלומר לגבי לקנות קרקע

ובחזקה דנעל וגדר לא הויא חזקה:

פילי. כמו פילאי: **דפשא** דיקלא. כמו

ויפשחי (יב"ב א).

נטול מן הענפים ויש

שמפשיח אותו לצורך הדקל לפי שענפיו

מנוזים ואין מניחין אותו ליגדל

ומהניא ליה הפשיחא כיומור בכרם:

אדעסא דיקלא. **כדי** שיגדל (י):

קני. הדקל: **אדעסא** הידולה.

אם מפשיחו לצורך בהמותיו להאכילן

ואינו מתכוין להנאת הדקל ומיהו

בלקיטת הענפים מתכוין הוא להחזיק

בדקל ולקנותו בחזקה זו לא קני ואע"ג

דממילא מהני לדקל כיון דאינו מתכוין

לתמן הקרקע דומיא דנעל וגדר אלא

ללקיטת פירות מתכוין לא הויא חזקה

וכמתחזיק שלא מדעת דמי וכן קאמר מתכוין אינו לקנות בלקיטת זו הרי הוא כמו שחולץ בשוק ואומר רוצה אני להחזיק בשדה פלוני דכדיבור בלא מעשה לא הויא חזקה דתמתי צענין שיעשה מיקון בקרקע צדיים וזאתו מיקון יאה מתכוין לשם מיקון כדי להחזיק: **היכי דמי**. מנא ידעינן אי אדעתא דדיקלא או אדעתא דחיותא עבד שלא יוכל לכפור ולטעון אדעתא דדיקלא עבדי: **מהאי גיסא ומהאי גיסא**. אם

מכל דרדין ליקט כאן מעט וכאן מעט אדעתא דדיקלא שכן מנהג לעשות כדי האי גוונא הוא דאיכא למימר אדעתא דדיקלא ואע"ג דאיכא

למימר נמי אדעתא דחיותא מסתמא כל אדם אדעתא להחזיק מתכוין וכל היכא דאיכא למימר הכי והכי אמרינן אדעתא למיקני מכיון: **כולה**

מחד גיסא. מקלקל הוא את האילן שמגלהו כולו מזד אחד וההוא ודאי אדעתא דחיותא לחוד מכיון דלאילן לא חייש: **האי מאן דוכי**

ויכיא. מכבד ומטירה את השדה מניקסמים ועשצים רעים: **אדעסא דארעא**. שתתא נוחה לחרוש: **אדעסא דציבי**. ללקט עצים לשרוף לא

קני דכל לקיטת פירות לא קני: **שקל רבציו וזוטרי**. איכא למיתלי אדעתא דארעא אבל שבק זוטרי ליכא למיתלי אלא אדעתא דציבי

לחוד גדוליים הראוין לשריפה מלקט: **דאסקיל סיקלא**. מסיר המכשולות ומשהו פני הקרקע שמהא חלקה ולא תכשל המחרישה ותשצר:

קני דדמי לחורש: דבי דרי. גורן לדוש שם בתנאה דכיון דקרקע זה לחרישה עומד ולא לגורן ואף לאחר שיחליקנו לגורן ויתבטו שם

חטין יאה כריך (א) שם לחורש ולזרוע נמאא שאין גורן זה כאן כי אם קלקול ואין זה מתקן השדה כי אם מקלקל וכל מיקון שסופו לסתור

אינו אלא קלקול ומעיקרא לא מתקן הוא ולא דמי לנעל וגדר ורפק ביה פורתא והשקאת מים שכל דברים הללו אין סופן לסתור אבל

גורן זה סופו לקלקלו ולסתרו דעיקר דארעא לחרישה קיימא אבל אם רצה לעשות שם גורן קבוע לעולם נראה צעני דקני דאין לך חזקה

גדולה מזו: **מוליא**. תל: **נאל**. גומא: **שקל מוליא וּשְׂדֵא בִנְנָא אֲדַעְסָא דֹאֲרַעָא**. לקח התל והשליך בגומא נמאא שהשוה כל הקרקע איכא

למימר דלחרוש עשה שלא תתעבד המחרישה: **מוליא צמוליא ונאל בננא**. התל הרחיב במקומו והשפילו ונתן מגבשו סביבתו ללדדין שלא

יאה זקוף כל כך וכן ננא בננא שפתי הגומא השפיל (א) וגדר לאתמעימה ונעשית הגומא חלקה הרי הגומות לצד והתלים לצד והרי

יש כאן מקומות מקומות חלקים כל אחד לצדו: **אדעסא דבי דרי**. ראינו הוא לחבוט חטים ולא לחרישה. וכל החזקות הללו היו

בנכסי הגר בין צמתנה בין צמכר והאחין שחלקו: **דפסח מיא**. שיכנסו בשדה: **פסח פרי צבי**. אחד לצד הנהר ליכנס המים ואחד

לצד שני ללאת: **אדעסא דכוורי**. לצוד דגים נתכוין ולא להשקות השדה דאי להשקות השדה מתכוין היה לו לעשות פתח אחד ויתעכבו

שם המים וגם הדגים יהו נלודין שם מליליהן: **בתפשיחא**. כדאמרן לעיל דפסח דיקלא אדעתא דחיותא כולה מחד גיסא: **רפק**

מוסיפ פורסא. דהיינו עודר תחת האילן דמהני ליה כחורש לחרישה: **כדמתחזקי אינשי**. אדעתא דדיקלא דהיינו מהאי גיסא ומהאי גיסא:

הצר לורה. לזרת חיה או עוף: **בנכסי הגר**. בכתלי הצית אבל סיווד וכיור דלמר לעיל (דף נג.) אמנה כנגד הפתח לאו היינו לזרת

בציה אלא ליזרים בעלמא מעשה זעזועים ופרחים אבל לזרת חיה או עוף חסודה ודי בלחד ולא צענין אמנה ולא כנגד הפתח: **דרב**

לא קנה לגינתא דבי רב. גינה הסמוכה לבית מדרשו והיתה של גר ומת וקנאה רב בךך שעשה חצר לזרה להחזיק בה. ומכללל דהך

בקרקע קנה כולה דהיינו רפק זה פורתא וכוון קרקע שעומד לחרישה אבל צבית לא הוי חזקה וי"ש מכר וי"ש נכסי הגר קנה כולה: **לא קנה**

אלא מקום מנושו בלנד. ודוקא נכסי הגר אבל מכר וקבל זוזי אפילו עשר שדות בעשר מדינות והחזיק באחת מהן קנה כולן כדאמר שמואל

בפרקי קמאי ב"ק [יג] וקדושין [נז] וכדפרישית לעיל (דף נג.) ובהך פלוגתא הלכתא כרז דהא ר"ג עבד עובדא כוותיה דרב לקמן בשמעתין:

פרק שלישי בבא בתרא

גד.

אדעתא דציבי לא קני. ואע"פ שמתקן הקרקע וכן פסח דיקלא

אדעתא דחיותא אע"פ שהדקל מיתקן בךך דלעולם

לא קני אלא אם כן מתכוין לקנות כדאמרין לעיל לקנות את חציזתה

אף אותה לא קנה כיון שלא נתכוין לקנותה וציצמות פרק ר"ג

(דף נב.): אמר הא למה זה דומה

לעודר בנכסי הגר וכסבור שלו הן

דלא קנה ובהפדה (ב"ק דף מט: ושם)

אמר דהמתחזיק בשטרותיו של גר מהו

מאן דמתחזיק בשטרא אדעתא דארעא דארעא

הוא מתחזק ובארעא הא לא אחזיק

ושטרא נמי לא קנה דלאו דעתיה

אשטרא או דלמא דעתיה נמי אשטרא

ואין להקשות דאע"ג דאין דעתיה

אשטרא אמאי אין ידו קונה לו שלא

מדעתו כמו חלדו דחצר מתורת יד

איתרבצי דהא דחצר קונה לו שלא

מדעתו היינו שאינו יודע שזה הוא

בחצרו ואם היה יודע היה רוצה לקנות

אבל אם יודע ואין מתכוין לקנות לא

קני וא"ת מנא בגל או כזותל ישן

דמנן באלו מילואות (ב"מ דף כה:.) הרי

אלו שלו מפני שיכול לומר של אמוריים

הוא אמאי לא קניא ליה חצרו וי"ל

דבדבר שאין הווה שיעמא לא קנה

חצרו שלא מדעת:

מו"יא במוריא ב'. הקשה ה"ר

יוסף דאורליינ"ש (א) משמע

שצריך קרקע שזה לחרישה יותר

מלדישה ואנן סהדי דלדישה כריך

הרבה יותר שזה וחלק^א ומה שפירש

נמי צקונו' דאם עושה אדעתא דגורן

קבוע קני היכי ידעינן אי עבד

אדעתא דגורן קבוע או אינו קבוע

והיה מפרש דבי דרי דהכא היינו

להעמיד שם בהמות^ב כמו אבי דרי

חושבנא (שם דף לב.) דלקמן (דף טז.)

תנן דבהעמדת בהמה לא קני ור"ת

השיב לו שם היו דשים במוריגים ולא

היו צריכין להשוות קרקע כל כך^ג.

ושאינה

לחזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

וּשְׂדֵא לִיפּחָא צִי פִילִי. שזרע לפת בתוך נקעים של קרקע הגר ולא

כיסה עפר ולא עשה כלום כי אם זריקת הלפת בתוך החרין לא הויא

חזקה שהרי לא עשה שום מיקון בקרקע והשלכת זרע בקרקע אינו

מעשה אלא אם כן זורע ואח"כ מכסהו (א) ואע"פ שגדל הלפת וגרש

בקרקע היום ולמחר ממילא הוא דקשצח ולא דמי לרפק זה פורתא

דמעשה קעביד בגוף הקרקע ומשצח הקרקע מיד בחרישה זו וכן נמד לה

מיא דלמרון לעיל [נג]. הרי משקה את השדה ומנגב את הקרקע אבל

האי מאי קעביד ואכילת הלפת נמי אינה חזקה דאכילת פירות אינו קונה

ולא הויא חזקה לקנות שהרי אינו עושה בלקיטת הפירות ולא באכילתם

שום מיקון בקרקע שיהא דומה לנעל גדר ופרץ וגם לא להציע מלעות

בנכסי הגר [נג]. דתם קמיתיהי גופו מן הקרקע וקמשמשא ליה קרקע

כעבד לרב והכי נמי אמרינן לקמן בשמעתין [טז]. והרי אכילת פירות דנכסי

חבירו קנה לענין חזקת שלש שנים להיות אכילת הפירות של שלש שנים

עומדים במקום שטר ובנכסי הגר לא קנה כלומר לגבי לקנות קרקע

ובחזקה דנעל וגדר לא הויא חזקה: **פילי**. כמו פילאי: **דפשא** דיקלא. כמו

ויפשחי (יב"ב א). נטול מן הענפים ויש שמפשיח אותו לצורך הדקל לפי שענפיו

מנוזים ואין מניחין אותו ליגדל ומהניא ליה הפשיחא כיומור בכרם:

אדעסא דיקלא. **כדי** שיגדל (י): **קני**. הדקל: **אדעסא** הידולה.

אם מפשיחו לצורך בהמותיו להאכילן ואינו מתכוין להנאת הדקל ומיהו

בלקיטת הענפים מתכוין הוא להחזיק בדקל ולקנותו בחזקה זו לא קני ואע"ג

דממילא מהני לדקל כיון דאינו מתכוין לתמן הקרקע דומיא דנעל וגדר אלא

ללקיטת פירות מתכוין לא הויא חזקה וכמתחזיק שלא מדעת דמי וכן קאמר מתכוין אינו לקנות בלקיטת זו הרי הוא כמו שחולץ בשוק ואומר רוצה אני להחזיק בשדה פלוני דכדיבור בלא מעשה לא הויא חזקה דתמתי צענין שיעשה מיקון בקרקע צדיים וזאתו מיקון יאה מתכוין לשם מיקון כדי להחזיק: **היכי דמי**. מנא ידעינן אי אדעתא דדיקלא או אדעתא דחיותא עבד שלא יוכל לכפור ולטעון אדעתא דדיקלא עבדי: **מהאי גיסא ומהאי גיסא**. אם מכל דרדין ליקט כאן מעט וכאן מעט אדעתא דדיקלא שכן מנהג לעשות כדי האי גוונא הוא דאיכא למימר אדעתא דדיקלא ואע"ג דאיכא למימר נמי אדעתא דחיותא מסתמא כל אדם אדעתא להחזיק מתכוין וכל היכא דאיכא למימר הכי והכי אמרינן אדעתא למיקני מכיון: **כולה מחד גיסא**. מקלקל הוא את האילן שמגלהו כולו מזד אחד וההוא ודאי אדעתא דחיותא לחוד מכיון דלאילן לא חייש: **האי מאן דוכי ויכיא**. מכבד ומטירה את השדה מניקסמים ועשצים רעים: **אדעסא דארעא**. שתתא נוחה לחרוש: **אדעסא דציבי**. ללקט עצים לשרוף לא לחוד גדוליים הראוין לשריפה מלקט: **דאסקיל סיקלא**. מסיר המכשולות ומשהו פני הקרקע שמהא חלקה ולא תכשל המחרשה ותשצר: **קני דדמי לחורש: דבי דרי**. גורן לדוש שם בתנאה דכיון דקרקע זה לחרישה עומד ולא לגורן ואף לאחר שיחליקנו לגורן ויתבטו שם חטין יאה כריך (א) שם לחורש ולזרוע נמאא שאין גורן זה כאן כי אם קלקול ואין זה מתקן השדה כי אם מקלקל וכל מיקון שסופו לסתור אינו אלא קלקול ומעיקרא לא מתקן הוא ולא דמי לנעל וגדר ורפק ביה פורתא והשקאת מים שכל דברים הללו אין סופן לסתור אבל גורן זה סופו לקלקלו ולסתרו דעיקר דארעא לחרישה קיימא אבל אם רצה לעשות שם גורן קבוע לעולם נראה צעני דקני דאין לך חזקה גדולה מזו: **מוליא**. תל: **נאל**. גומא: **שקל מוליא וּשְׂדֵא בִנְנָא אֲדַעְסָא דֹאֲרַעָא**. לקח התל והשליך בגומא נמאא שהשוה כל הקרקע איכא למימר דלחרוש עשה שלא תתעבד המחרישה: **מוליא צמוליא ונאל בננא**. התל הרחיב במקומו והשפילו ונתן מגבשו סביבתו ללדדין שלא יאה זקוף כל כך וכן ננא בננא שפתי הגומא השפיל (א) וגדר לאתמעימה ונעשית הגומא חלקה הרי הגומות לצד והתלים לצד והרי יש כאן מקומות מקומות חלקים כל אחד לצדו: **אדעסא דבי דרי**. ראינו הוא לחבוט חטים ולא לחרישה. וכל החזקות הללו היו בנכסי הגר בין צמתנה בין צמכר והאחין שחלקו: **דפסח מיא**. שיכנסו בשדה: **פסח פרי צבי**. אחד לצד הנהר ליכנס המים ואחד לצד שני ללאת: **אדעסא דכוורי**. לצוד דגים נתכוין ולא להשקות השדה דאי להשקות השדה מתכוין היה לו לעשות פתח אחד ויתעכבו שם המים וגם הדגים יהו נלודין שם מליליהן: **בתפשיחא**. כדאמרן לעיל דפסח דיקלא אדעתא דחיותא כולה מחד גיסא: **רפק מוסיפ פורסא**. דהיינו עודר תחת האילן דמהני ליה כחורש לחרישה: **כדמתחזקי אינשי**. אדעתא דדיקלא דהיינו מהאי גיסא ומהאי גיסא: **הצר לורה**. לזרת חיה או עוף: **בנכסי הגר**. בכתלי הצית אבל סיווד וכיור דלמר לעיל (דף נג.) אמנה כנגד הפתח לאו היינו לזרת בציה אלא ליזרים בעלמא מעשה זעזועים ופרחים אבל לזרת חיה או עוף חסודה ודי בלחד ולא צענין אמנה ולא כנגד הפתח: **דרב לא קנה לגינתא דבי רב**. גינה הסמוכה לבית מדרשו והיתה של גר ומת וקנאה רב בךך שעשה חצר לזרה להחזיק בה. ומכללל דהך בקרקע קנה כולה דהיינו רפק זה פורתא וכוון קרקע שעומד לחרישה אבל צבית לא הוי חזקה וי"ש מכר וי"ש נכסי הגר קנה כולה: **לא קנה אלא מקום מנושו בלנד**. ודוקא נכסי הגר אבל מכר וקבל זוזי אפילו עשר שדות בעשר מדינות והחזיק באחת מהן קנה כולן כדאמר שמואל בפרקי קמאי ב"ק [יג] וקדושין [נז] וכדפרישית לעיל (דף נג.) ובהך פלוגתא הלכתא כרז דהא ר"ג עבד עובדא כוותיה דרב לקמן בשמעתין:

וּשְׂדֵא לִיפּחָא צִי פִילִי. שזרע לפת בתוך נקעים של קרקע הגר ולא כיסה עפר ולא עשה כלום כי אם זריקת הלפת בתוך החרין לא הויא חזקה שהרי לא עשה שום מיקון בקרקע והשלכת זרע בקרקע אינו מעשה אלא אם כן זורע ואח"כ מכסהו (א) ואע"פ שגדל הלפת וגרש בקרקע היום ולמחר ממילא הוא דקשצח ולא דמי לרפק זה פורתא דמעשה קעביד בגוף הקרקע ומשצח הקרקע מיד בחרישה זו וכן נמד לה מיא דלמרון לעיל [נג]. הרי משקה את השדה ומנגב את הקרקע אבל האי מאי קעביד ואכילת הלפת נמי אינה חזקה דאכילת פירות אינו קונה ולא הויא חזקה לקנות שהרי אינו עושה בלקיטת הפירות ולא באכילתם שום מיקון בקרקע שיהא דומה לנעל גדר ופרץ וגם לא להציע מלעות בנכסי הגר [נג]. דתם קמיתיהי גופו מן הקרקע וקמשמשא ליה קרקע כעבד לרב והכי נמי אמרינן לקמן בשמעתין [טז]. והרי אכילת פירות דנכסי חבירו קנה לענין חזקת שלש שנים להיות אכילת הפירות של שלש שנים עומדים במקום שטר ובנכסי הגר לא קנה כלומר לגבי לקנות קרקע ובחזקה דנעל וגדר לא הויא חזקה: **פילי**. כמו פ